

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2729/2538

ธนาคาร สยาม จำกัด
นาย ตริชัย วรรัตนวิรัช

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา 161

โจทก์เป็นผู้นำ เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินของจำเลยซึ่งเป็น ลูกหนี้ตาม คำพิพากษา ตามปกติแล้วโจทก์เป็นฝ่ายมีหน้าที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน บังคับคดีในการยึดทรัพย์สินแล้วไม่มีการขายตามตาราง5ข้อ3ท้าย

ป.วิ.พ.และป.วิ.พ.มาตรา149แต่มาตรา149อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบขั้นที่สุดของคู่ความในเรื่อง ค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งมาตรา161วรรคแรกบัญญัติให้ ความรับผิดชอบขั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความตกอยู่กับคู่ความฝ่ายที่แพ้ คดีและวรรคสองบัญญัติว่าถ้ามิได้ระบุค่าฤชาธรรมเนียมชนิดใดไว้โดยเฉพาะค่าฤชา ธรรมเนียมนั้นให้รวมถึงค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วยคดีนี้จำเลยเป็นฝ่ายแพ้คดี จึงต้องรับผิดชอบขั้นที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดีอย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา161วรรคแรกให้เป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเสียค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนโดยคำนึงถึงเหตุ สมควรและความสุจริตในการดำเนินคดีของคู่ความทั้งปวงได้

คดี สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน
จำนวน 444,816.03 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 17.5 ต่อ ปี นับแต่วันที่
1 กันยายน 2526 จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์ แต่ ดอกเบี้ยก่อน ฟ้อง (ฟ้อง วัน
ที่ 21 มีนาคม 2529) ต้อง ไม่เกิน 198,979.02 บาทและ ให้ จำเลย ใช้ ค่าฤชา
ธรรมเนียม แทน โจทก์ โดย กำหนด ค่า ทนายความ 2,500 บาท จำเลย ไม่ยอม
ชำระหนี้ ให้ โจทก์ โจทก์ ขอให้ ศาลชั้นต้นออกหมาย บังคับคดี ยึดทรัพย์สิน ของ
จำเลย ออก ขายทอดตลาด ใช้หนี้ โจทก์ตาม คำพิพากษา โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน
บังคับคดี ยึด ที่ดิน ของ จำเลย 3 แปลงโฉนด เลขที่ 16843, 39928 และ เลขที่
39929 พร้อม สิ่งปลูกสร้างเจ้าพนักงาน บังคับคดี ได้ ดำเนินการ ประกาศ ขายทอด
ตลาด ที่ดิน ทั้ง สาม แปลงพร้อม สิ่งปลูกสร้าง และ ใน วัน ขายทอดตลาด เจ้า
พนักงาน บังคับคดี กำหนดให้ แยก ขาย ที่ดิน ที่ ละ แปลง โดย ได้ ทำการ ขาย
ทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 16843 เป็น ลำดับ แรก ปรากฏว่า มี ผู้ ให้ ราคา สูงสุด
เป็น เงิน 1,270,000 บาท เจ้าพนักงาน บังคับคดี ตกลง ขาย ให้ แก่ ผู้ ให้ ราคา
สูงสุด นั้น และเห็นว่า จำนวนเงิน ที่ ขาย ได้ นั้น เพียงพอ ที่ จะ ชำระหนี้ ให้ โจทก์
ตามคำพิพากษา และ ค่าธรรมเนียม กับ ค่าใช้จ่าย ใน ชั้น บังคับคดี แล้วจึง ให้ งด
ขายทอดตลาด ที่ดิน โฉนด เลขที่ 39928 และ เลขที่ 39929 และมี คำสั่ง ให้ โจทก์
เป็น ผู้ เสีย ค่าธรรมเนียม ยึด แล้ว ไม่มี การ ขาย

โจทก์ ยื่น คำร้อง ว่า คำสั่ง เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย
เพราะ ผู้ที่ มี หน้าที่ ต้อง เสีย ค่าธรรมเนียม ดังกล่าว คือ จำเลยไม่ใช่ โจทก์ โจทก์
นำยึด ที่ดิน ทั้ง สาม แปลง พร้อม สิ่งปลูกสร้าง ของจำเลย โดยสุจริต ตาม ความ
จำเป็น มิได้ กลั่นแกล้ง จำเลย จำเลย กับพวกร่วมกัน ประมูล ซื้อ ที่ดิน ใน ราคา สูง
เกินกว่า ราคา ท้องตลาด โดย ไม่สุจริตเพื่อ ไม่ให้ มี การ ขาย ที่ดิน อีก สอง แปลง
ที่ ยึด หาก การ ขาย เป็น ไป ตามปกติ และ โดยสุจริต แล้ว ที่ดิน ทั้ง สาม แปลง
ต้อง ขาย ไป ทั้งหมด จึง จะพอ แก่ การ ชำระหนี้ ของ โจทก์ ได้ จำเลย ต้อง เป็น

ฝ่าย รับผิดชอบ เสียค่าธรรมเนียม ยึด แล้ว ไม่มี การ ขาย ขอให้ เพิกถอน คำสั่ง ของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี และ ให้ จำเลย เป็น ฝ่าย เสีย ค่าธรรมเนียม ยึด แล้ว ไม่มี
การ ขายตลอดจน ค่าใช้จ่าย ใน ชั้น บังคับคดี ด้วย

จำเลย ยื่น คำคัดค้าน ว่า โจทก์ ยึดทรัพย์ ของ จำเลย เกินกว่า นี่เป็น การก
กระทำ โดย ไม่สุจริต และ กลับแก้ง จำเลย โจทก์ ต้อง รับผิดชอบ ใน ค่าธรรมเนียม แล้ว
ไม่มี การ ขาย ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น ได้สอบสวน แล้ว มี คำสั่ง ว่า คำสั่ง ของ เจ้าพนักงานบังคับคดี ชอบ
แล้ว ยกคำร้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ว่า โจทก์ หรือ จำเลยมี หน้าที่
ต้อง ชำระ ค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดี เมื่อ ยึดทรัพย์สิน แล้ว ไม่มี การ
ขาย ตาม ตาราง 5 ข้อ 3 ท้าย ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แ่ง ศาลฎีกา
เห็นว่า ประมวล กฎหมาย วิธีพิจารณาความ แ่ง มาตรา 149 ค่าธรรมเนียมศาล ใน
การ ดำเนิน กระบวนพิจารณาอย่างอื่น ตาม ที่ ระบุ ไว้ ใน ตาราง ท้าย ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแ่งนั้น ให้ คู่ความ ผู้ ดำเนิน กระบวนพิจารณา นั้น ๆ
เป็น ผู้ชำระ แม้ โจทก์เป็น ผู้นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไป ยึด ที่ดิน ทั้ง สาม แปลง
ของ จำเลยซึ่ง ถือได้ว่า โจทก์ ดำเนินการ กระบวนพิจารณา อย่างอื่น และ เมื่อขาย
ทอดตลาด ที่ดิน ที่ ยึด เพียง แปลง เดียว ได้ เงิน เพียงพอ ชำระหนี้ตาม คำ
พิพากษา แก่ โจทก์ ทำให้ ไม่ต้อง ขายทอดตลาด ที่ดิน ที่ ยึด อีก สอง แปลงซึ่ง เจ้า

พนักงาน บังคับคดี ได้ ถอน การ ยึด แล้ว โจทก์ จึง มี หน้าที่ ต้องชำระ ค่า
ธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดี ตาม ตาราง 5 ข้อ 3 ทำยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ตาม บท มาตรา ดังกล่าว ก็ ตาม แต่บทบัญญัติ มาตรา 149 ก็
อยู่ ภายใต้ บังคับ บทบัญญัติ ว่าด้วย ความรับผิดชอบ ที่สุด ของ คู่ความ ใน เรื่อง ค่า
ฤชาธรรมเนียม และ มาตรา 161 วรรคแรกบัญญัติ ให้ ความรับผิดชอบ ที่สุด สำหรับ
ค่าฤชาธรรมเนียม ของ คู่ความใน คดี ย่อม ตก อยู่ แก่ คู่ความ ฝ่าย ที่ แพ้ คดี และ
วรรคสอง บัญญัติ ว่าถ้า มิได้ ระบু ค่าฤชาธรรมเนียม ชนิด ไ้ โดยเฉพาะ ค่าฤชา
ธรรมเนียมนั้น ให้ รวม ถึง ค่าธรรมเนียม ใน การ บังคับคดี ด้วย คดี นี้ จำเลย เป็น
ฝ่าย ที่ แพ้ คดี ซึ่ง ต้อง รับผิดชอบ ชำระหนี้ แก่ โจทก์ ตาม คำพิพากษา ความรับผิดชอบ ชั้น
ที่สุด สำหรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ของ คู่ความ ใน คดี ย่อม ตกอยู่ แก่ จำเลย แต่
อย่างไร ก็ ตาม บทบัญญัติ มาตรา 161 วรรคแรก ให้ เป็นดุลพินิจ ของ ศาล ที่ จะ
กำหนด ให้ คู่ความ ฝ่ายใด หรือ ทั้ง สอง ฝ่าย เสียค่าฤชาธรรมเนียม ทั้งหมด หรือ
แต่ บางส่วน โดย คำนึง ถึง เหตุสมควร และความ สุจริต ใน การ ดำเนินคดี ของ คู่
ความ ทั้งปวง ได้ ที่ ศาลอุทธรณ์เห็นว่า เมื่อ โจทก์ เป็น ฝ่าย ดำเนินการ บังคับคดี
โดย เป็น ผู้นำยึดที่ดิน ของ จำเลย อีก สอง แปลง แล้ว ไม่มี การ ขาย โจทก์ ย่อม
มี หน้าที่ต้อง เสีย ค่าธรรมเนียม เจ้าพนักงาน บังคับคดี โดย ไม่ต้อง คำนึง ว่าโจทก์
จะ ได้ นำยึด โดยสุจริต และ เป็น ผู้ขอ ให้ ถอน การ ยึด หรือไม่ กรณีไม่ใช่ เรื่อง
ความรับผิดชอบ ที่สุด สำหรับ ค่าฤชาธรรมเนียม ของ คู่ความใน คดี ซึ่ง ศาล ไม่อาจ
ใช้ ดุลพินิจ กำหนด ให้ ฝ่าย จำเลย รับผิดชอบ แทน ฝ่ายโจทก์ ตาม ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 ได้ ศาลฎีกาไม่เห็น พ้อง ด้วย และ เห็นสมควร
วินิจฉัย ปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ไป ที่เดียวโดย ไม่จำต้อง ย้อนสำนวน พฤติการณ์
แสดง ให้ เห็นว่า จำเลย เป็น ฝ่ายไม่สุจริต ใน การ บังคับคดี และ ประวิง การ ชำระ
หนี้ แก่ โจทก์ คดี มีเหตุ ผลสมควร ให้ จำเลย เป็น ผู้รับผิดชอบ ใน ค่าธรรมเนียม เจ้า
พนักงาน บังคับคดีเมื่อ ยึดทรัพย์สิน แล้ว ไม่มี การ ขาย ฎีกา โจทก์ ฟังขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ จำเลย เป็น ฝ่าย รับผิด เสีย ค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงาน
บังคับคดี เมื่อ ยึดทรัพย์สิน แล้ว ไม่มี การ ขาย

(สมภาพ โชติกวณิชย์-สมพงษ์ สนิธเณร-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>